

1513638-55.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159206/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 25509287 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2159206 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN VINICIUS GOMES OLIVEIRA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513638-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513638-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159206/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 25509287 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2159206 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN VINICIUS GOMES OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ADALBERTO DA SILVA SOARES e RENAN VINICIUS GOMES OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 12h, na Estrada Lázaro Amêncio de Barros, altura do nº 487, Brasilândia, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de designios, transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, 3 porções de maconha (pesando 18,6 gramas), 50 pedras de crack (pesando 11,3 gramas), 17 porções de cocaína (pesando 11 gramas), substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 74/77)

Recebida a denúncia (fls. 82 e 83), foram os réus citados (nesta audiência). Apresentaram resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatórios ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública réu requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a atenuação das penas pela confissão espontânea, a redução pelo privilégio, o regime prisional aberto e a substituição das penas privativas de liberdade na forma do artigo 44 do Código Penal, permitindo-se o recurso em liberdade.

É o relatório.  
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 10 e 11), laudo de constatação prévia (fls. 14/17), imagem fotográfica (fls. 18) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104).

Os réus calaram na fase policial (fls. 25 e 26).

Em juízo, Adalberto negou trafegassem em alta velocidade. Contou que foram seguidos pelos policiais militares em motocicletas até o momento em que adentraram um posto de gasolina. Por lá foram abordados e revistados. De pronto confessou que tinha drogas na blusa que deixara dentro do carro. Outros policiais militares chegaram na sequência. A um deles confessou que pretendia entregar aquela droga a uma mulher dentro de uma comunidade. Receberiam 100 reais cada um pela empreitada. Praticou o crime porque passava por necessidades. O veículo era de uma prima, que lhe emprestava porque dizia que iria comprá-lo.

O corréu Renan corroborou a confissão do comparsa. Pretendiam levar as drogas até uma comunidade e receberiam R\$ 100,00 cada um pelo transporte. Cometeu o crime porque sua família passava por necessidades.

O policial militar Rogério da Silva Alves informou ter suspeitado dos agentes ao vê-los trafegando em alta velocidade. Ao perceber que eram seguidos, eles aceleraram e acabaram entrando de inopino em um posto de gasolina, onde foram abordados e revistados. Em poder de Adalberto, o motorista, em um dos bolsos de sua blusa, havia um saco plástico com porções individualizadas de cocaína, maconha e crack. Ambos confessaram que pretendiam revendê-las no Centro da cidade. Adalberto disse ainda que o carro era emprestado de uma prima.

No mesmo sentido, o PM Mauro Sérgio de Souza Fernandes discorreu sobre a prisão em flagrante dos agentes. Após breve perseguição conseguiu. Seu parceiro apreendeu uma sacola com porções de drogas em poder de Adalberto. Ambos confessaram ter comprado as drogas para revender no Centro de São Paulo.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os réus confessaram o tráfico de drogas sob o crivo do contraditório.

Demais disso, os policiais militares Rogério da Silva Alves e Mauro Sérgio de Souza Fernandes narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, discorreram sobre a prisão em flagrante dos acusados. Em poder de Adalberto, dentro sua blusa, apreenderam um saco contendo as porções de drogas descritas na denúncia.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida)

Portanto, as confissões, a apreensão das drogas e os depoimentos dos policiais autuantes formam contexto probatório sólido e plenamente apto à responsabilização criminal.

Não há dúvidas do intuito mercantil, evidenciado pelas confissões e a quantidade e diversidades de substância entorpecentes apreendidas.

Passa-se à fixação das penas.

ADALBERTO DA SILVA SOARES